



PUTUSAN
Nomor 6823/B/PK/Pjk/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aim Nursalim Saleh, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1828/PJ/2025, tanggal 12 Februari 2025;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT FCC INDONESIA, beralamat di Kawasan Industri KIIC, Jalan Maliqi III Lot J-1, Teluk Jambe Karawang, yang diwakili oleh Nakamura Yuji, jabatan Presiden Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008322.35/2023/PP/M.VB Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6823/B/PK/Pjk/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menerima penjelasan dalam Surat Banding ini dan mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding, sehingga pajak terutang menjadi sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut
		Wajib Pajak (Rp)
1	Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak	34,028,828,221
2	PPH Final Pasal 23/26 yang terutang	3,174,476,226
3	Kredit Pajak:	
	a. PPh Ditanggung Pemerintah	-
	b. Setoran masa	3,174,476,226
	c. STP (pokok kurang bayar)	-
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	-
	e. Lain-lain	-
	f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	-
	g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f)	3,174,476,226
4	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (2-3g)	NIHIL

dimana rincian dari Uraian Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak yang seharusnya adalah sebagai berikut:

No	Objek PPh Pasal 26	Jumlah (Rupiah)
1	Dividen	-
2	Bunga	-
3	Royalti	-
	- Pihak afiliasi	31,744,762,257
	- Pihak ketiga	-
4	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	-
5	Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan	2,284,065,964
6	Hadiah dan penghargaan	-
7	Pensiunan dan pembayaran berkala	-
8	Premi swap dan transaksi lindung nilai	-
9	Keuntungan karena pembebasan utang	-
10	Penjualan harta di Indonesia	-
11	Premi asuransi / reasuransi	-
12	Penghasilan dari penjualan saham	-
13	Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak	-
	Total	34,028,828,221

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008322.35/2023/PP/M.VB Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6823/B/PK/Pjk/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02028/KEB/PJ/WPJ.07/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari s.d. Maret 2021 Nomor 00006/545/21/055/22 tanggal 26 Juli 2022 atas nama PT FCC Indonesia, NPWP 01.868.713.7-055.000, beralamat di Kawasan Industri KIIC, Jalan Maligi III Lot J-1 Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak :

- Dividen	Rp	0,00
- Royalti	Rp	31.744.762.257,00
- Objek PPh Pasal 26 lainnya yang tidak diajukan banding	Rp	<u>2.284.065.964,00</u>
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp	34.028.828.221,00
Pajak Penghasilan Terutang	Rp	3.174.476.226,00
Kredit Pajak	Rp	<u>3.174.476.226,00</u>
PPh Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	0,00
Sanksi Administrasi UU KUP	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah PPh yang masih harus /(Lebih) dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Desember 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Maret 2025 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Maret 2025;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6823/B/PK/Pjk/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 20 Maret 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008322.35/2023/PP/M.VB Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008322.35/2023/PP/M.VB Tahun 2024, tanggal 18 Desember 2024, karena telah tidak sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri :
 - 3.1. Menolak Permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2 Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02028/KEB/PJ/WPJ.07/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2021 Nomor 00006/545/21/055/22 tanggal 26 Juli 2022 atas nama PT FCC Indonesia, NPWP 01.868.713.7-055.000 telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3 Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Januari sampai dengan Maret 2021 Nomor 00006/545/21/055/22 tanggal 26 Juli 2022 atas nama PT FCC Indonesia, NPWP 01.868.713.7-055.000 telah dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6823/B/PK/Pjk/2025



berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 25 April 2025 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa Reklasifikasi Royalti menjadi Dividen sebesar Rp14.004.648.473,00 Masa Pajak Januari–Maret 2021;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah secara tepat mempertimbangkan bahwa sengketa Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 26 berupa Reklasifikasi Royalti menjadi Dividen merupakan *secondary adjustment* dari koreksi Biaya Royalti pada Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2020 (*primary adjustment*);
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dan hasil pengujian *Judex Facti* (PUT-008319.15/2023/PP/M.VB yang menjadi rujukan), koreksi *primary adjustment* tersebut tidak dapat dipertahankan karena Biaya Royalti dianggap wajar sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's Length Principle*);

Menimbang Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa atas sengketa *a quo* Majelis Hakim Agung juga memeriksa dan mengadili permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) atas pokok sengketa Koreksi Biaya Usaha Lainnya atas Pembayaran Royalti ke Pihak yang memiliki hubungan istimewa yang tidak memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebesar Rp38.151.687.082,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025, oleh Dr. H. Yosran, S.H., M. Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Diana Malemita Ginting, Ak., S.H., M. Si., M.H., dan Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6823/B/PK/Pjk/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Sudarsono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr.Diana Malemita Ginting,Ak.,S.H.,M.Si.,M.H. Dr. H.Yosran, S.H., M. Hum.

ttd.

Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Sudarsono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H.Hendro Puspito, S.H.,M.Hum.,
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6823/B/PK/Pjk/2025